

개선요구 및 권고

제 목 외주가공 계약 현송 관련 특수조건 불합리

소 관 부 서(기관) ○○본부, ◎◎본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) ○○본부, ◎◎본부, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 □□□류, ⊕⊕⊕⊕물, ㄱㄱ용지 등을 외주가공 하면서 외주가공업체의 현송을 통해 외주가공품을 수요처에 공급하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「현송 규정」 제XX조(위탁, 택배 및 외주가공업체 현송의 위험 대비)에 따르면 위탁, 택배 및 외주가공업체 현송의 경우 구매요청부서의 장은 위험에 대비한 변상요건, 보안 유지 및 사고예방 대책을 계약 특수조건에 포함시키도록 되어 있다.

또한 「현송 규정」 제X조(용어의 정의)에 따르면 현송이란 공사의 제품 등을 수송하여 인계하는 행위로 단순 외주가공 공정 또는 보관 과정과는 다른 특수한 절차이므로 계약 특수조건에 현송 과정에 대한 계약상대자의 책임 내용 및 변상요건 등을 구분하여 명시할 필요가 있다.

따라서 각 생산기관은 외주가공업체가 현송을 할 경우 사고를 예방하고 계약에 대한 책임을 다할 수 있도록 계약 특수조건에 현송에 대한 변상요건, 보안유지 및 사고예방 대책을 외주가공 공정 또는 보관 과정과 구분하여 명시하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX.X.X.부터 20XX.X.XX. 감사일 현재까지 외주가공 계약 현송 관련 특수조건을 검토한 결과 ○○본부, ◎◎본부, ●●본부는 외주가공 계약을 위한 구매요청을 하면서 용역 계약 특수조건 내 외주가공·보관 과정에서의 책임에 대해서만 규정하고 있을 뿐 현송관련 변상요건, 보안유지, 사고예방 대책은 명확히 명시하지 않고 있다.

따라서 ○○본부, ◎◎본부, ●●본부는 외주가공업체 현송에 따른 변상요건, 보안유지에 대한 사항을 계약 특수조건에 포함시키도록 하고 있는 「현송 규정」의 취지에 맞게 계약 특수조건을 개선할 필요가 있다.

아울러 사고예방 대책은 계약 특수조건에서 별도 조항으로 명시하지 않더라도 계약 내용 상 명확히 사고예방 대책을 포함하고 있다고 해석될 수 있도록 계약 조건을 추가할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ① ○○본부, ◎◎본부는 감사결과를 수용하면서 사고예방 대책을 별도 조항으로 명시할 경우 영세한 외주가공 업체와의 계약이 어려울 수 있다는 의견을 제시하였다.

② ●●본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장, ◎◎본부장, ●●본부장은

향후 외주가공에 대한 구매요청 시 현송관련 변상요건, 보안유지에 대한 사항을 계약 특수조건에 명확히 명시하여 요구하시고(개선)

사고예방 대책이 계약 특수조건에 명확히 포함될 수 있도록 계약 조건을 추가하시기 바랍니다.(권고)